P U T U S A N

Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Sembiring als Tomi
2. Tempat lahir : Kp.Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /14 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Mangaan I Gg Akur Kel Mabar Kec Medan Deli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan
- 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang serinngan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia, terdakwa TOMI SEMBIRING Alias TOMI, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bertemu dengan Sdr. Kecak (belum ditangkap) kemudian Sdr. Kecak (belum ditangkap) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan pembayarannya dilakukan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis dijual dan dan terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Kecak (belum ditangkap) untuk dijual kembali.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi Aiptu Sunardi, saksi Brigpol M. Safii, SH dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat dimaksud, para saksi menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran lalu saksi Aiptu Sunardi, saksi Brigpol M. Safii, SH dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di cakruk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu, uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpan terdakwa di celah cakruk dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI dengan Nomor: 032/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IVO SARAGIH selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna kucing berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih=0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 693/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

  - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram di duga mengandung narkotika.

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik TOMI SEMBIRING Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia, terdakwa TOMI SEMBIRING Alias TOMI, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Aiptu Sunardi, saksi Brigpol M. Safii, SH dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat dimaksud, para saksi menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran lalu saksi Aiptu Sunardi, saksi Brigpol M. Safii, SH dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di cakruk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu, uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan yang disimpan terdakwa di celah cakruk dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI dengan Nomor: 032/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IVO SARAGIH selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna kucing berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih=0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 693/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram di duga mengandung narkotika.

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik TOMI SEMBIRING Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi shabu, uang sebesar Rp154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari selipan/selah tenda cakruk.
- Bahwa barang bukti dan uang tunai sebesar Rp154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa caranya dimana saksi dan rekan-rekan mendapatka informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis shabu di sebuah cakruk yang berada di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel Mabar Kec Medan Deli yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan setibanya di tempat tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada di sebuah cakrung dan langsung saja saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekan-rekan saksi menemukan barang bukti dan uang sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1(satu) minggu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Safii, SH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi Aiptu Sunardi dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan selanjutnya saksi, saksi Aiptu Sunardi dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat dimaksud, para saksi menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran lalu saksi, saksi Aiptu Sunardi dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di cakruk;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu, uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan yang disimpan terdakwa di celah cakruk dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel Mabar Kec Medan Deli.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu terdakwa sedang berada di sebuah cakruk milik orang lain.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi shabu, uang sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1(satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- Bahwa barang bukti dan uang sebesar Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ditemukan dari selipan/selah tenda cakruk tempat terdakwa ditangkap oleh polisi dan pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti dan uang sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk terdakwa jual shabunya kepada pembeli yang akan datang membeli kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kecak (belum kap).
- Bahwa shabu tersebut laku terjual maka uang yang akan terdakwa hasilkan adalah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga per gramnya terdakwa menghasilkan uang penjualan shabu sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa setor untuk modal shabu sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa komisi/keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kecil warna emas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan
- uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi shabu, uang sebesar Rp154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari selipan/selah tenda cakruk.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diperjual belikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kecak (belum kap).
- Bahwa komisi/keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI dengan Nomor: 032/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IVO SARAGIH selaku yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna kucing berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih=0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 693/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram di duga mengandung narkotika. Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik TOMI SEMBIRING Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Tomi Sembiring als Tomi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah cakruk yang terletak di Gang Kantor Camat Medan Deli Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi Aiptu Sunardi, saksi Brigpol M. Safii, SH dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan atas dugaan menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu dimaan penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyakat dan saat ditangkap, terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam cakruk dan saat dilakukan penggeldehan di dalam dan sekitar cakruk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu, uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan yang disimpan terdakwa di celah cakruk dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Kecak (belum ditangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau ebberapa jam sebelum terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu di dalam dompet kecil warna emas itu merupakan sisa paket yang belum terjual dan uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum diserahkan terdakwa ke Sdr. Kecak (belum ditangkap) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) gram narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu yang dijualnya dan uangnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa telah menjaul narkotika jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan terdakwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Kecak (belum ditangkap) untuk dijual kembali dan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dilakukan terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut habis dijual dan terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama TOMI SEMBIRING Alias TOMI dengan Nomor: 032/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IVO SARAGIH selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna kucing berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih=0,21 (nol koma dua satu) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 693/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram di duga mengandung narkotika. Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik TOMI SEMBIRING Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan
- uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran NARKOTIKA.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat terutama dapat merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Sembiring als Tomi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Sembiring als Tomi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 2 (dua) platik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
   - 1 (satu) buah pipet/ sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Franciskawati Nainggolan, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)